Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dicki Faris Kosasih Alias Diki Bin Fatah Kosasih;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Tanah Baru Blok B No.52 RT.002 RW.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dicki Faris Kosasih Alias Diki Bin Fatah Kosasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bernama Fathan Hizbur Rachman, S.H., dan Dian Andriani, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DICKI FARIS KOSASIH alias DIKI Bin FATAH KOSASIH bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKI FARIS KOSASIH alias DIKI Bin FATAH KOSASIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 12,3400 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,5230 gram, Berat netto seluruhnya 13,8630 gram (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 12,2798 gram), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya 085691065498. Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DICKI FARIS KOSASIH alias DIKI Bin FATAH KOSASIH,** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib, saat terdakwa DICKI FARIS KOSASIH alias DIKI Bin FATAH KOSASIH sedang berada di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi OKA BARTONO bersama dengan saksi MAMIK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 12,3400 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa, serta 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,5230 gram yang terdakwa simpan didalam sepatu miliknya yang berada disamping lemari pakaian terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. FATUROCHMAN als PACET (DPO), dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 13,8630 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:4729/NNF/2022, pada tanggal 09 Nopember 2022 dapat disimpulkan bahwa :

  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 12,3400 gram, diberi nomor barang bukti 3111/2022/NF;
  2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5230 gram, diberi nomor barang bukti 3112/2022/NF;

  Berat netto seluruhnya **13,8630** gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **12,2798** gram)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DICKI FARIS KOSASIH alias DIKI Bin FATAH KOSASIH,** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa DICKI FARIS KOSASIH alias DIKI Bin FATAH KOSASIH terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa linting lalu ujungnya terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok hingga lintingan tersebut habis dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang terdakwa rasakan adalah menjadi lebih rileks dan ngefly;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi OKA BARTONO bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 12,3400 gram yang sebelumnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa, serta 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,5230 gram yang terdakwa simpan didalam sepatu miliknya yang berada disamping lemari pakaian terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 13,8630 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/ /XI/2022/SiDokkes, tanggal 22 Oktober 2022 menyimpulkan pada pemeriksaan Urine Fisik dan Laboratorium an. DICKI FARIS KOSASIH ***ditemukan*** hasil tanda-tanda penyalahgunaan narkoba THC / GANJA : POSITIF (+), serta berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : R/321/X/Ka/Pb.00.04/2022/BNNK, tanggal 24 Oktober 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan assessmen medis atas nama DICKI FARIS KOSASIH merupakan penyalahguna kanabinoida (Ganja) dengan tingkat ketergantungan sedang dan pola penggunaan teratur pakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat Asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika sekalipun barang bukti narkotika yang ditemukan melebihi gramatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 oleh sebab itu terdakwa DICKI FARIS KOSASIH direkomendasikan untuk tetap ditahan di dalam Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan namun selama penahanan dapat dilakukan upaya pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi terhadap penyalahgunaan zat yang bersangkutan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:4729/NNF/2022, pada tanggal 09 Nopember 2022 dapat disimpulkan bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 12,3400 gram, diberi nomor barang bukti 3111/2022/NF;
2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5230 gram, diberi nomor barang bukti 3112/2022/NF;

Berat netto seluruhnya **13,8630** gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **12,2798** gram)*;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oka Bartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib, saat Terdakwa Dicki Faris Kosasih Alias Diki Bin Fatah Kosasih sedang berada di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Oka Bartono bersama dengan Saksi Mamik Heri Hidayat yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 12,3400 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa, serta 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,5230 gram yang terdakwa simpan didalam sepatu miliknya yang berada disamping lemari pakaian terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Faturochman als Pacet (DPO), dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 13,8630 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Mamik Heri Hidayat,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 RT.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib, saat Terdakwa Dicki Faris Kosasih Alias Diki Bin Fatah Kosasih sedang berada di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Oka Bartono bersama dengan Saksi Mamik Heri Hidayat yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 12,3400 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa, serta 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,5230 gram yang terdakwa simpan didalam sepatu miliknya yang berada disamping lemari pakaian terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Faturochman Als Pacet (DPO), dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakawa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 13,8630 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 RT.002 RW.008, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Oka Bartono bersama dengan Saksi Mamik Heri Hidayat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 12,3400 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,5230 gram yang Terdakwa simpan di dalam sepatu miliknya yang berada disamping lemari pakaian Terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Faturochman als Pacet (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 13,8630 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4729/NNF/2022, pada tanggal 09 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 12,3400 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,5230 gram;

   Berat netto seluruhnya 13,8630 gram (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 12,2798 gram);
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya 085691065498;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Perum Tanah Baru Blok B No.52 RT.002 RW.008, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa, benar saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 12,3400 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,5230 gram yang Terdakwa simpan di dalam sepatu miliknya yang berada di samping lemari pakaian Terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa, benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dari Sdr. Faturochman Als Pacet (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:4729/NNF/2022, pada tanggal 09 Nopember 2022 dapat disimpulkan bahwa :

  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 12,3400 gram, diberi nomor barang bukti 3111/2022/NF;
  2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5230 gram, diberi nomor barang bukti 3112/2022/NF;

  Berat netto seluruhnya 13,8630 gram yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 12,2798 gram);

- Bahwa, benar pada saat di tangkap Terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila dakwaan pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "***setiap orang***" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Dicki Faris Kosasih Alias Diki Bin Fatah Kosasih** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Perum Tanah Baru Blok B No.52 RT.002 RW.008, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 12,3400 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 1,5230 gram yang Terdakwa simpan di dalam sepatu miliknya yang berada di samping lemari pakaian Terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Faturochman Als Pacet (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:4729/NNF/2022, pada tanggal 09 Nopember 2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 12,3400 gram, diberi nomor barang bukti 3111/2022/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5230 gram, diberi nomor barang bukti 3112/2022/NF;

Berat netto seluruhnya 13,8630 gram yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 12,2798 gram);

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ditentukan oleh Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Dicki Faris Kosasih Alias Diki Bin Fatah Kosasih** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dicki Faris Kosasih Alias Diki Bin Fatah Kosasih** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 12,3400 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,5230 gram, berat netto seluruhnya 13,8630 gram (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 12,2798 gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah berikut simcardnya 085691065498;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.	**Singgih Wahono, S.H.**
2. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)